

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2485/2533

นายอ้าย เม็งทอง กับพวก
นายจันทร์ ถาวร กับพวก
นายบุญรัตน์ อินทรจักร์

โจทก์
ผู้ร้องสอด
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 57 (1), มาตรา 58, มาตรา 59, มาตรา 142 (2), มาตรา 172, มาตรา 177

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 1606

ผู้ร้องสอดร้องสอดเข้ามาในคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1) ซึ่งตามมาตรา 58วรรคแรก บัญญัติให้ผู้ร้องสอดมีสิทธิเสมือนหนึ่งว่าตนได้ฟ้องหรือถูกฟ้องเป็นคดีเรื่องใหม่ ดังนั้น ผู้ร้องสอดจึงมีสิทธิที่จะต่อสู้ในเรื่องฟ้องโจทก์เคลือบคลุมและอำนาจฟ้องของโจทก์ได้

โจทก์ฟ้องเรียกเอาทรัพย์สินมรดกส่วนของนาง น. ทั้งหมดอ้างว่าตนเป็นทายาทโดยธรรมของนาง น. นาย ก. สามีนาง น. ถูกกำจัดมิให้รับมรดกส่วนของนาง น. เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่านาย ก. ไม่ได้ถูกกำจัดมิให้รับมรดกส่วนของนาง น. โจทก์มีสิทธิได้รับทรัพย์สินมรดกของนาง น. แต่บางส่วน ศาลพิพากษาให้โจทก์ได้รับส่วนแบ่งมรดกของนาง น. ตามส่วนที่แต่ละคนจะได้รับได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(2) ไม่เป็นการพิพากษาเกินคำขอ.

โจทก์ฟ้องเรียกเอาทรัพย์สินมรดกส่วนของนาง น. ทั้งหมดอ้างว่าตนเป็นทายาท
โดยธรรมของนาง น. นาย ก. สามีนาง น. ถูกกำจัดมิได้รับมรดกส่วนของนาง น. เมื่อ
ข้อเท็จจริงได้ความว่านาย ก. ไม่ได้ถูกกำจัดมิได้รับมรดกส่วนของนาง น. โจทก์มี
สิทธิได้รับทรัพย์สินมรดกของนาง น. แต่บางส่วน ศาลพิพากษาให้โจทก์ได้รับส่วนแบ่ง
มรดกของนาง น. ตามส่วนที่แต่ละคนจะได้รับได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 142(2) ไม่เป็นการพิพากษาเกินคำขอ.

(วิรัชย์ สุตรสุวรรณ-ปชา วรธรรมพินิจ-เสียง ตริวิมล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ